

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 93/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์

นาย สมาน อนุวงศ์วรเวช

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองปากเบิกความเป็นพยาน ชัดต่อเหตุผลเมื่อจับจำเลยได้แล้วพนักงานสอบสวนก็ได้จัดให้พยานชี้ ตัวยืนยัน นอกจากนี้โจทก์คงมีเพียงคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนโดยไม่มีพยานเหตุผลแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบให้เห็นว่าจำเลยเป็นคนร้าย ทั้งคำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวก็ยังมีข้อโต้แย้งของจำเลยว่าไม่ได้ให้การด้วยความสมัครใจ พยานหลักฐานของโจทก์ จึงไม่มีน้ำหนักมั่นคงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 83, 80, 60, และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 3 บทหนึ่ง และมาตรา 289 (4), 83, 80, 60 อีกบทหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นกรรม เดี่ยวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4), 83 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 83 ซึ่งเป็นบทหนักตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิต จำเลยจำเลยรับสารภาพชั้น จับกุมและสอบสวนเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 (1) คงจำคุกจำเลยตลอดชีวิต ริมของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีพยานบุคคลที่อ้างว่าเห็นจำเลยเป็น คนร้ายที่ร่วมกันฆ่าผู้ตายสองปากคือ นายประหยัดจันทร์ปลั่ง และนางสาวสมศรี ใจ วิจิตร ตามคำเบิกความของนายประหยัดได้ความว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 6 นาฬิกา เดินผ่านบ้านผู้ตายเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเตลไปมาและเมื่อเดิน ผ่านไปได้ 3-4 วา เห็นมีชายแปลกหน้าอีกคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวที่เพิงริมถนนมีรถ จักรยานยนต์จอดอยู่ หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างที่นายประหยัดเดินกลับ เข้ามาในซอยจึงทราบว่ามีการยิงกัน ในวันนั้นนายประหยัดไปให้ปากคำกับเจ้า พนักงานตำรวจ เจ้าพนักงานตำรวจได้เอาภาพถ่ายของคนหนึ่งตามภาพถ่ายหมาย จ.7 ให้ดู นายประหยัดว่าเป็นภาพถ่ายของชายคนที่เดินเตลไปมาต่อมาเจ้าพนักงาน ตำรวจให้นายประหยัดดูภาพถ่ายหมาย จ.15 ซึ่งเป็นภาพนายเสน่ห์ที่ถูกยิงตาย นาย ประหยัดก็จำได้ว่าเป็นชายคนที่เดินเตลไปมา เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลย แล้วได้ให้นายประหยัดดูตัวนายประหยัดไม่แน่ใจว่าใบหน้าคนร้ายที่จับกุมได้จะเป็น คนเดียวกับชายคนที่นั่งอยู่ที่เพิงริมถนนหรือไม่ แต่รูปร่างลักษณะคล้ายคลึงข้อเท็จจริงจากคำเบิกความของนายประหยัดดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจำเลยเป็นคนร้าย ที่นั่งอยู่ที่เพิงริมถนนก่อนเกิดเหตุ ส่วนนางสาวสมศรีนั้นเบิกความได้ความว่า ตาม

วันเวลาเกิดเหตุ นางสาวสมศรีไปรอขึ้นรถอยู่ที่เพิงร้านค้าในซอยบางหญ้าแพรก มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ห่างประมาณ 1 เมตร เห็นมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ ขณะที่รอรถอยู่ได้ 5 นาที ได้ยินเสียงปิ่นดังขึ้น 3 นัด เห็นชายคนหนึ่งวิ่งมาตามถนนจากที่เสียงปิ่นดังตรงมาที่รถจักรยานยนต์จอดอยู่ ชายที่นั่งอยู่นั้นกระโดดขึ้นสตาร์ตรถจักรยานยนต์ ชายที่วิ่งมากระโดดขึ้นนั่งซ้อนท้ายแล้วรถจักรยานยนต์คนร้ายแล่นออกไปทางปากซอย ชายคนที่เห็นป้ายรถหมายเลขทะเบียน 6397 หลังเกิดเหตุประมาณ 1 สัปดาห์เจ้าพนักงานตำรวจได้เอาภาพถ่ายหมายเลข จ.7 มาให้นางสาวสมศรีดู นางสาวสมศรียืนยันว่าเป็นชายที่นั่งรออยู่และขับรถจักรยานยนต์หนีไปข้อเท็จจริงจากคำเบิกความของนางสาวสมศรีดังกล่าวนั้น ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า มีพยานหลักฐานและขัดกับเหตุผลอยู่หลายประการ กล่าวคือ กรณีของคนร้ายที่เตรียมการมาเพื่อฆ่าผู้ตายเช่นนั้น การที่คนหนึ่งเข้าไปทำการยิงและคนร้ายอีกคนหนึ่งคอยขับรถเพื่อพาหนีนั้น คงไม่มานั่งรอจนกระทั่งพวกของตนลงมือยิงแล้วจึงออกมาสตาร์ตรถเพื่อจะขับหนีไปเพราะเป็นที่เห็นได้ล่วงหน้าว่าอาจจะไม่ทันการที่จะหลบหนีได้ คนร้ายน่าจะเตรียมติดเครื่องยนต์รออยู่หรือขี่คร่อมอยู่ให้พร้อมที่จะออกรถไม่ใช่มานั่งรออยู่ห่างรถที่จะใช้หลบหนี ต่อเมื่อเห็นพวกของตนวิ่งมาจึงลุกขึ้นมาสตาร์ตรถเพื่อหลบหนี เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเอาภาพถ่ายหมายเลข จ.15 ให้นางสาวสมศรีดูตามคำของนางสาวสมศรีก็ว่าดูแล้วจำได้ว่าเป็นคนร้ายที่เห็นวิ่งมาขึ้นรถจักรยานยนต์ ส่วนภาพถ่ายหมายเลข จ.7 นางสาวสมศรีก็ว่าเป็นภาพของชายคนที่นั่งรออยู่และขับรถจักรยานยนต์นำคนร้ายที่วิ่งมาซ้อนท้ายแล่นหนีไป เห็นได้ว่าภาพถ่ายหมายเลข จ.1 และ จ. 7 นั้น เป็นภาพถ่ายของคนคนเดียวกันคือนายเสน่ห์ ซึ่งถ้านางสาวสมศรีเห็นและจำคนร้ายได้ว่าเป็นจำเลยจริงก็ไม่น่าที่จะเบิกความสับสนดังกล่าว นอกจากนั้นในชั้นสอบสวนนางสาวสมศรีให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนว่าคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์มีลักษณะคางมน แต่ภาพถ่ายของของจำเลยที่ปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.13, จ. 27 นั้น เห็นได้ว่า ไม่ใช่คนที่มีลักษณะคางมนตามที่นางสาวสมศรี

เบิกความ คำของนางสาวสมศรีที่ขัดต่อเหตุผลและความเป็นไปตามปกติดังกล่าว ทำให้ไม่อาจเชื่อได้ว่านางสาวสมศรีจะจำคนร้ายได้ว่าเป็นจำเลย และเมื่อพิจารณาถึงการได้ตัวจำเลยมาตามหมายจับแล้ว ได้ความตามคำเบิกความของพันตำรวจโทสุทธิพงศ์ รามัญวงศ์ ว่า หลังจากสอบปากคำนางสาวสมศรี แล้วให้นางสาวสมศรีดูภาพถ่ายคนร้าย นางสาวสมศรีว่าภาพถ่ายของจำเลยคล้ายคลึงกับคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์จึงได้ออกหมายจับจำเลยที่พยานยืนยันว่าเป็นคนร้าย ได้พิจารณาหมายจับเอกสารหมาย จ. 30 แล้ว ออกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2531 แต่จากบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนางสาวสมศรีเอกสารหมาย จ. 16 นางสาวสมศรีให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2531 อันเป็นวันเกิดเหตุนั้น ในการสอบสวนครั้งแรกพนักงานสอบสวนมิได้นำภาพถ่ายจำเลยมาให้นางสาวสมศรีดู คงมีปรากฏจากการสอบสวนเพิ่มเติมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2531 เท่านั้น แสดงว่านางสาวสมศรีดูภาพถ่ายจำเลยภายหลังจากที่มีการออกหมายจับจำเลยตามเอกสารหมาย จ.30 แล้ว คำเบิกความของพันตำรวจโทสุทธิพงศ์ที่ว่าออกหมายจับจำเลยตามคำให้การของนางสาวสมศรีจึงรับฟังไม่ได้ ทั้งเมื่อจับกุมจำเลยได้แล้วก็ไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนจัดให้นางสาวสมศรีชี้ตัวตามปกติทั่วไป และเมื่อดูภาพถ่ายที่ปรากฏในหมายจับเอกสารหมายจ. 30 กับภาพถ่ายหมาย จ. 7 ที่นางสาวสมศรีและนายประยัต ระบุว่าเป็นคนร้ายแล้ว เห็นได้ว่าเป็นภาพของคนละคนกัน พยานหลักฐานของโจทก์นอกจากที่ได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วก็ไม่พยานปากใดรู้เห็นว่าจำเลยเป็นคนร้ายโจทก์จึงมีคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเท่านั้น ซึ่งคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีพยานเหตุผลแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบให้เห็นว่าจำเลยเป็นคนร้ายนั้นไม่อาจนำมารับฟังลงโทษจำเลยได้ และในกรณีนี้คำให้การชั้นสอบสวนก็ยังมีข้อโต้แย้งของจำเลยว่าได้ให้การด้วยความสมัครใจ จึงไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ร่วมกับพวกราชผู้ตายตามที่ฟ้อง เมื่อพยานหลักฐานที่

โจทก์นำสืบมายังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายแล้วเช่นนี้ก็ไม่ต้องวินิจฉัยพยานจำเลย..."

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่หวักระสุนปืนของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด จึงให้ริบ

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา **สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ**

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

มาตรการทางอาญานั้น เป็นเรื่องกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างเห็นได้ชัด กฎหมายจึงบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานการพิสูจน์(Standard of Proof) ไว้ให้เป็นหน้าที่โจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความจริงว่า ได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้น และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น ส่วนระดับหรือมาตรฐานการพิสูจน์โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยเป็นผู้กระทำผิด (Proof beyond reasonable doubt) หากกรณีเป็นที่สงสัยก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227) ซึ่งต่างกับกรณีของคดีแพ่งที่ถือหลักว่า พยานหลักฐานฝ่ายใดมีน้ำหนักดีกว่ากัน พยานหลักฐานที่จะใช้อ้างหรือพิสูจน์ในคดีอาญานั้น เป็นพยานประเภทใดก็ได้ ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226) คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยก็เป็น

พยานหลักฐานหนึ่ง ซึ่งโจทก์สามารถนำมาพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ ปัญหาที่ต้องพิจารณาจึงเน้นหนักอยู่ที่เรื่องของน้ำหนักคำพยานประเภทนี้ ตามแนววินิจฉัยของศาลฎีกาตามคำพิพากษาศาลฎีกานั้น พอจะวางแนวเป็นหลักได้ดังนี้ 1. น้ำหนักคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนนั้น ก็เหมือนกับคำให้การของพยานในชั้นสอบสวน กล่าวคือ ถือว่ามีน้ำหนักน้อย ใช้ประกอบพยานหลักฐานอื่นเท่านั้น ทั้งนี้ ก็เป็นไปตามหลักมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญาที่ว่า โจทก์จะต้องพิสูจน์โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด จะอาศัยเพียงคำให้การรับสารภาพเป็นพยานหลักฐานที่เป็นหลักให้รับฟังว่าจำเลยกระทำผิดยังไม่ได้ ทั้งคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนก็ถือว่าเป็นพยานบอกเล่าด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2724/2519 เมื่อพยานหลักฐานโจทก์ในชั้นศาลฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ ลำพังแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลย ซึ่งจำเลยทุกคนต่างปฏิเสธในชั้นพิจารณาไม่อาจนำมาฟังลงโทษจำเลยได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 627/2525 จำเลยรับสารภาพชั้นสอบสวน แต่ในชั้นศาลให้การปฏิเสธเป็นภาระหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบพิสูจน์ให้เห็นถึงความผิดของจำเลย หาใช่หน้าที่ของจำเลยไม่ 2. การรับฟังคำรับสารภาพชั้นสอบสวนซึ่งจำเลยปฏิเสธชั้นศาลเพื่อนำมาลงโทษจำเลยนั้น โจทก์ต้องมีพยานหลักฐานยืนยันว่าจำเลยกระทำผิดจริง และพยานประกอบนั้นต้องมีคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สอบสวนคำรับนั้นเอง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1612/2514, 480/2496) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3578/2526 โจทก์คงมีแต่พนักงานสอบสวนคำให้การจำเลยมาเบิกความประกอบคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลย โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสืบประกอบคำรับดังกล่าว เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาและนำสืบปฏิเสธว่าคำรับดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้พยานโจทก์ยังไม่พอให้รับฟังลงโทษจำเลย เนื่องจากคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นเพียงพยานประกอบดังนี้ โจทก์ต้องมีพยานหลักฐานอื่นที่มีน้ำหนักเป็นหลัก แล้วนำคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนประกอบเข้าไป พยานหลักฐานโจทก์จึงจะมีน้ำหนักฟัง

ลงโทษจำเลยได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2813-2814/2523 โจทก์ไม่มีประจักษ์พยาน
คงมีแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวนและบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับ
สารภาพนั้น เป็นพยานประกอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธใน
ชั้นพิจารณาคดี ก็ลงโทษจำเลยไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1172/2510 คำให้การรับ
สารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวน อาจใช้ยืนยันจำเลยในชั้นพิจารณาของศาลได้ หากมี
พยานหลักฐานประกอบฟังได้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพโดยสมัครใจและตามความ
สัตย์จริง คดีอาญาเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำเลยให้การปฏิเสธชั้นศาลโจทก์ไม่มี
ประจักษ์พยาน แต่มีคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนรับว่าจำเลยเป็นคนยิงผู้ตาย
โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิด พฤติการณ์ในการกระ
ทำความผิดตั้งแต่ต้นจนจบโดยละเอียดและมีผู้กำกับการตำรวจกับพนักงานสอบสวน
มาเบิกความรับรองว่าจำเลยได้ให้การโดยสมัครใจ ได้พาไปชี้ที่เกิดเหตุและภาพถ่าย
ไว้ด้วย นอกจากจะบันทึกคำให้การรับสารภาพของจำเลยไว้เป็นหนังสือแล้วยังได้
บันทึกเสียงคำรับสารภาพของจำเลยไว้มาเปิดให้ศาลฟังด้วย นอกจากนี้โจทก์ยังมี
พยานบุคคลประกอบอีกว่าได้พบเห็นจำเลยในเวลาก่อนเกิดเหตุ และภายหลังเกิด
เหตุ ณ บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุดังนี้ศาลรับฟังคำรับสารภาพชั้นสอบสวน
ของจำเลยประกอบกับพยานแวดล้อมเหล่านั้นลงโทษจำเลยได้ แม้โจทก์จะไม่มี
ประจักษ์พยานก็ตาม ในชั้นสอบสวนหรือในชั้นศาลจำเลยนั้นมีสิทธิจะให้การ ไม่
ให้การหรือให้การอย่างไรก็ได้ ดังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาประการหนึ่งก็คือความบริสุทธิ์
ของการได้มาซึ่งคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลย กล่าวคือเป็นการให้การด้วยความ
สมัครใจ ปราศจากการข่มขู่ ต่อรองใจ ใดๆ และการสอบสวนได้กระทำโดยชอบ ในทาง
ปฏิบัติสิ่งที่ติดตามมาจากคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลย คือ การจัด
ให้มีการชี้ที่เกิดเหตุทำแผนประทุษกรรม การให้พยานชี้ตัว ในแง่ของพนักงาน
สอบสวนบางครั้งอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับน้ำหนักคำให้การรับสารภาพของ
จำเลยจึงอาจจะทำให้มีการค้นหาพยานหลักฐานเพียงเล็กน้อยเพื่อนำมาประกอบคำ

รับสารภาพในชั้นสอบสวน โดยยึดคำรับสารภาพเป็นหลักและขาดการประมวลเรื่องราวข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยปราศจากข้อบกพร่อง เพื่อป้องกันกรณีจำเลยกลับคำในชั้นศาล หรือมุ่งหมายเน้นหนักแต่จะให้ความสำคัญในการจับกุมคนร้ายได้ สามารถปิดสำนวนได้ มิได้มุ่งติดตามผลว่าพยานหลักฐานสามารถฟังลงโทษจำเลยในชั้นศาลได้หรือไม่ การจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำหนักคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยให้เข้าใจดียิ่งขึ้นนั้น ขอให้ลองพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีจำเลยรับสารภาพในชั้นศาลและต้องมีการสืบพยานประกอบ หากพยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้แล้วก็ต้องยกฟ้อง แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพก็ตาม สุพิศปราณีตพลกรัง.